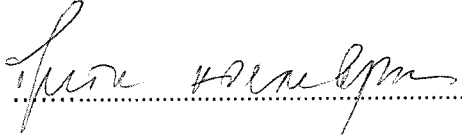


Оригинал

АНЕКС № 5

КЪМ КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ „БУТАН-ЮГ“, СКЛЮЧЕН НА 29 ЮЛИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 10 МАРТ 2006 Г., АНЕКС № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2010 Г., АНЕКС № 3 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 27 АВГУСТ 2014 Г.

Този Анекс се подписа на  2023 година между:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от министъра на енергетиката – **РУМЕН РАДЕВ**, от една страна

и

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, представлявано заедно от членовете на Управителния съвет **ПЛАМЕН НИКОЛОВ и ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ**, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, от друга страна,

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 552 на Министерския съвет на Република България от 30 юни 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.), за Концесионер се определя „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. Плевен, с изключителни права за добив, транспортиране и продажба на петрол от находище „Бутан-юг“, община Козлодуй и община Мизия, област Враца;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 29 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, е подписан и от 1 октомври 2003 г.



влязъл в сила Концесионен договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Бутан-юг“, изменен с Анекс № 1 от 10 март 2006 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 13 декември 2012 г. и Допълнително споразумение № 4 от 27 август 2014 г. („Договора“);

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 10 от Решение № 552 на Министерския съвет на Република България от 30 юни 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.), МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с Договора, с изключение на тези по неговото прекратяване;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 2 от Решение на 40-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 16 август 2005 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2005г.) е създадено Министерство на икономиката и енергетиката, а след влизането в сила на § 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.) правомощията на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по Закона за подземните богатства са правомощия на министъра на икономиката и енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 4 от Решение на 41-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 27 юли 2009 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2009г.), Министерството на икономиката и енергетиката се преобразува в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 3 от Решение на 42-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 29 май 2013 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2013 г.), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се преобразува в Министерство на икономиката и енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 3 от Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, Министерството на икономиката и енергетиката се преобразува като се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в т. 6 от Анекс № 1 от 10 март 2006 г. към Договора, Страните са се съгласили да подпишат нов анекс към Договора за годишните вноски във „Фонд за напускане“, в случай на изменения в Схематичния проект за напускане;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че Концесионерът е представил с писмо вх. № Е-26-П-449/30.08.2021г. на МЕ, Осъвременен схематичен проект за напускане на концесионна площ „Бутан-юг“, който е съгласуван с писмо изх. № Е-26-П-462/09.11.2021г. на МЕ и

на основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2, предложение първо и чл. 66в, ал. 1 и 4, изречение първо, предложение първо, във връзка с чл. 63а, ал. 3 от Закона за подземните богатства и чл. 36.3 от Договора,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Член 30.15 от Договора се изменя, както следва:

„30.15. За да осигури изпълнението на задълженията по окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът е длъжен да открие доверителна банкова сметка (по-долу наречена „Фонд за напускане“) и да внася в нея до 30 септември всяка календарна година, за срока на Концесията, сумите, както е предвидено по-долу:

ГОДИШНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД ЗА НАПУСКАНЕ:

За 2004 г. –	0 лева годишно;
За 2005 г. –	0 лева годишно;
За 2006 г. –	12 691 лева годишно;
За 2007 г. –	10 029 лева годишно;
За 2008 г. –	7 268 лева годишно;
За 2009 г. –	3 859 лева годишно;
За 2010 г. –	3 155 лева годишно;
За 2011 г. –	2 298 лева годишно;
За 2012 г. –	0 лева годишно;
За 2013 г. –	2 500 лева годишно;
За 2014 г. –	0 лева годишно;
За 2015 г. –	0 лева годишно;
За 2016 г. –	0 лева годишно;
За 2017 г. –	0 лева годишно;
За 2018 г. –	0 лева годишно;
За 2019 г. –	0 лева годишно;
За 2020 г. –	0 лева годишно;
За 2021 г. –	0 лева годишно;
За 2022 г. –	135 лева годишно;



За 2023 г. – 6 295 лева годишно;
За 2024 г. – 4 015 лева годишно;
За 2025 г. – 2 705 лева годишно;
За 2026 г. – 0 лева годишно;
За 2027 г. – 0 лева годишно;
За 2028 г. – 0 лева годишно;

Концесионерът представя на Концедента за съгласуване проект на договор с банката, в която ще открие доверителната сметка.

В 15 (петнадесет) дневен срок след откриване на банковата сметка по този чл. 30.15, Концесионерът представя на Концедента копие от подписания с банката договор за откриване на сметката. В договора с банката Концесионерът се задължава да даде предварителното си съгласие банката да предоставя на Концедента по всяко време и без изричното съгласие на Концесионера, информация за наличността и движението на средствата по банковата сметка „Фонд за напускане“, за целия срок на концесията. Концесионерът е длъжен не по-късно от 15-ти октомври всяка календарна година да предоставя на Концедента извлечение от банковата сметка „Фонд за напускане“, удостоверяващо, че е внесъл сумата, предвидена в този чл. 30.15.“

Чл. 2. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящия Анекс Концесионерът се задължава да внесе в доверителната банкова сметка „Фонд за напускане“ дължимите вноски за 2022 г. и за 2023 г. в размера, определен в чл. 30.15 от Договора, както е изменен с чл. 1 от настоящия анекс.

(2) Концесионерът е длъжен да представи на министъра на енергетиката доказателства за извършените преводи по ал. 1 в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

Настоящият Анекс съдържа 5 (пет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Бутан-юг“, сключен на 29 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, изменен с Анекс № 1 от 10 март 2006 г., Анекс № 2 от 6

октомври 2010 г., Анекс № 3 от 13 декември 2012 г. и Допълнително споразумение № 4 от 27 август 2014 г., и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА



ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ПЛАМЕН НИКОЛОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

.....
ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

